Prefettura di Taranto

Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto

Prefettura Taranto - Ufficio del Commissario per le bonifiche - Prot. Uscita N.0016228 del 18/03/2022

OGGETTO: INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEL MERCATO ITTICO GALLEGGIANTE AFFONDATO NEL MAR PICCOLO DI TARANTO – CIG 79111263B3 – CUP J56J14000460001 - LIQUIDAZIONE II STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI A TUTTO IL 31.12.2021

PREMESSO CHE

- con decreto n. 120 del 14.05.2019 il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto *pro tempore* (d'ora in avanti solo Commissario Straordinario *pro tempore*), autorizzava l'avvio di una procedura ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, rivolta alla realizzazione dell' "*Intervento di rimozione e smaltimento del relitto del Mercato Ittico Galleggiante affondato nel Mar Piccolo di Taranto*", per un importo a base di gara pari ad € 2.512.305,42 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- con decreto n. 66 dell' 08.04.2020 il Commissario Straordinario *pro tempore*, disponeva l'aggiudicazione in favore del R.T.I. Serveco S.r.l./Sub Technical Edil Services S.r.l. per l'importo complessivo di € 2.476.580,83 oltre I.V.A., al netto del ribasso sull'importo a base d'asta dell'1,469%, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con decreto commissariale n. 116 del 02.07.2020 la suddetta aggiudicazione veniva dichiarata efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02.10.2020, registrato dalla Corte dei Conti il 21.10.2020, con cui il dott. Demetrio Martino, nella qualità di Prefetto di Taranto *pro tempore*, è stato nominato Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto (d'ora in avanti solo Commissario Straordinario) per un anno, con scadenza al 1 ottobre 2022 e preso atto della nota

(acquisita al prot. n. 1298 dell'11.01.2022 del Commissario Straordinario) con la quale il Ministero della Transizione Ecologica, ha comunicato la proroga dell'incarico commissariale fino al 31 marzo 2022;

CONSIDERATO che, al fine di dare celere continuità al procedimento, il Commissario Straordinario, accertata l'indisponibilità alla prosecuzione dell'incarico, da parte del R.U.P. e del D.E.C. designati in precedenza dalla Dott.ssa Vera Corbelli:

- approvava un accordo di collaborazione con la Struttura di Missione Investitalia, sottoscritto in data 7 gennaio 2021, a seguito del quale l'ing. Dott. Arch. Alessandro Mancini veniva nominato R.U.P dell'"*Intervento di rimozione e smaltimento del Mercato Ittico Galleggiante affondato nel Mar Piccolo di Taranto – CIG 79111263B3 – CUP J56J14000460001*";
- affidava con decreto n. 9118 del 19.02.2021 all' Ing. Luigi Severini, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Taranto, l'incarico professionale di Direttore dell'Esecuzione del Contratto e con successivo decreto autorizzava la costituzione dell'Ufficio Direzione ed Esecuzione del Contratto;

VISTA l'attestazione di effettivo inizio delle prestazioni (acquisita al prot. n. 14271 del 19.03.2021 del Commissario Straordinario) sottoscritta, ai sensi dell'articolo 6 del Contratto ed all'articolo 28 del CSA, dall'Arch. Alessandro Mancini in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e dall'Ing. Luigi Severini in qualità di Direttore dell'Esecuzione;

RICHIAMATI i decreti n. 15556 del 26.03.2021 e n. 51416 del 21.09.2021 con i quali il Commissario Straordinario ha liquidato in favore della Serveco S.r.l., quale mandataria del R.T.I. Serveco s.r.l./Sub Technical Edil Services s.r.l., rispettivamente la somma di € 742.974,25 oltre IVA 22% a titolo di anticipazione del 30% sul valore del contratto e la somma di € 1.051.800,00 oltre IVA 22% per il I Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 31.07.2021;

DATO ATTO della nota del 10.09.2021 con cui la Struttura di Missione Investitalia ha comunicato la conclusione della propria operatività, a partire dal

15 settembre 2021, con conseguente cessazione delle funzioni di R.U.P. da parte dell' Arch. Alessandro Mancini;

VISTO il decreto n. 10972 del 22.02.2022 con il quale - per effetto dell'Accordo Istituzionale sottoscritto da questo Commissario e la Provincia di Taranto ed approvato con decreto n. 10550 del 21.02.2022 – l'arch. Paolo Caramia è stato nominato R.U.P. dell'*"Intervento di rimozione e smaltimento del Mercato Ittico Galleggiante affondato nel Mar Piccolo di Taranto – CIG 79111263B3 – CUP J56J14000460001*;

PRESO ATTO

- del II Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 31.12.2021, redatto dall'ing. Luigi Severini in qualità di Direttore dell'Esecuzione e depositato il 09.02.2022;
- del Certificato di pagamento n. 2 per il pagamento della rata n. 2 di € 575.100,00 oltre Iva al 22%, adottato dal R.U.P. in data 14.03.2022 ed acquisito al prot. n. 15091/2022 del Commissario Straordinario;

VISTA la fattura elettronica n. 200038 emessa in data 14.03.2022 dalla Serveco s.r.l per conto del RTI con Sub Technical Edil Services s.r.l.,;

ACQUISITI

- il DURC prot. INAIL n. 29919097, con scadenza al 20.06.2022, dal quale risulta la regolarità contributiva della Serveco s.r.l.;
- il DURC prot. INAIL n. 31920295, con scadenza al 06.07.2022, dal quale risulta la regolarità contributiva della Sub Technical Edil Services s.r.l.;
- la dichiarazione della Serveco s.r.l. relativa ai conti correnti dedicati alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/10, acquisita al prot. n. 20755 del 22.04.2021 del Commissario Straordinario;
- la dichiarazione della Sub Technical Edil Service s.r.l. relativa ai conti correnti dedicati alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/10, acquisita al prot. n. 19242 del 15.04.2021 del Commissario Straordinario;

RICHIAMATO il Capitolato speciale d'appalto, artt. 28 commi 7 e 9, che subordina la liquidazione delle rate di acconto, all'acquisizione del Certificato di Pagamento redatto dal R.U.P e dello Stato di Avanzamento dei lavori redatto dal D.E.C.;

RICHIAMATO altresì il contratto di appalto rep. 251/2020;

CONSIDERATO che l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 prevede la scissione dei pagamenti, disponendo che il Committente trattenga e provveda a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in suo favore effettuate;

RITENUTO di dover disporre, a favore della Serveco s.r.l., in qualità di mandataria in R.T.I. con Sub Technical Edil Services s.r.l., il pagamento del II Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 31.12.2021 così come certificato dal Responsabile Unico del Procedimento;

D E C R E T A

1. di liquidare la fattura elettronica n. 200038 emessa in data 14.03.2022 dalla società Serveco in qualità di mandataria del R.T.I. Serveco s.r.l./ Sub Technical Edil Services s.r.l, della somma di **€ 701.622,00** di cui **€ 575.100,00** quale imponibile per i lavori ed **€ 126.522,00** per IVA al 22%, emessa in scissione di pagamenti ex art. 17-*ter* del D.P.R. 633/72;
2. di autorizzare il pagamento dell'importo di **€ 575.100,00** alla Serveco s.r.l., con sede in Montemesola (Ta) alla zona PIP – Viale delle Imprese n. 3 – P.IVA: 00788970739, in qualità di mandataria del R.T.I. Serveco s.r.l. / Sub Technical Edil Services s.r.l
3. di autorizzare il versamento dell'I.V.A. pari ad **€ 126.522,00** mediante modello F24;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore dell'Esecuzione e al Responsabile Unico del Procedimento perché effettuino le dovute annotazioni nei documenti contabili dell'erogazione a favore dell' esecutore dell'appalto, della somma riconosciuta e liquidata;

5. di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita "*Provvedimenti*" della sezione "*Amministrazione Trasparente"* del Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto.

Il Commissario Straordinario

(Martino)



Firmato digitalmente da:
DEMETRIO MARTINO
Ministero dell'Interno
Firmato il 18/03/2022 09:57
Seriale Certificato: 8135
Valido dal 19/04/2019 al 19/04/2022
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA